

עין משפט
נר מצוה

א
א מיי פֿינח מהל' מבינה הל' א סמנ עפון פס טושי'ע חים ס' ירח

ב
ב מיי שס טושי'ע שס ספי' א:

ג
ג מיי שס הלכס ד טושי'ע שס ספי' ו:

ד
ד מיי פי'ד מהל' ערפון

ה
הל' ב סמנ עפון קלף:

ה
ה מיי שס הלכס יג:

‏◈‏ ‏**רבינו גרשום**‏ ‏

רוב שוישא בריה דרב אידי אמר לעולם מתני' דגוירות דקדמי' בודק ממנו ולהלן כ"י אמה ר' שמעון היא. ודקשיא לך אי ר"ש כיב' דהויין: הכא במאי עסקינן. דבדוחא מן המערות איכא כוכני' דניפלי ולא צריך כולי האי דהם מושבבין בשש אמות ולא צריך ח' לבדוק במערה ולכ' אמה טליק חשבון משלם ר' אמות מן המערה שביק בניפלי ר' מן החצר וז' אמות מאידך מערה של אידי צד מן החצר הרי כ"י אמה: ומקשינן מדהך מערה בניפלי מוקמת לה אידיך מערה נמי בניפלי מוקמת לה אכתי' בצד להו מ"כ אמות ותמיסירי הויין ואכתי' מתני' לא ר"ש היא: ומשני דהא בניפלי אמרינן וכו': למימרא דר"ש אית ליה רואין דהכי קתני ברייתא לדלעל ורבנן לית להו רואין והא אטאב שפעי' להו. דהנן כרס הנטוע על פחות מו' אמות בין שורה לשורה ר' שמעון אומר אינו כרס. ומותר להביא זרע אחר לשם חזק' אחר. קשיא וכו'. דר"ש אדר"ש לא קשיא התם משום הכי לית ליה רואין גבי כרס משום דלא נטעי אשכא כרס אדעתא למיעקר. וזיבון דנטועה היא בפחות מו' אינו חשיב כרס ומותר להביא זרע לשם דלא נטעי' כלל למיעקר אכל גבי בריי' דבוכין להכי' דמצאן רצופין דואי לאו דעתייהו דאינשי לשבוקקיהו הכי. דומינן דמתרמי ליה בין השמשות של ערב שבת ומקרי וקברי ולא אדעתייהו למשבקניהו הכי ומשכנתא קברות הוא ושוב אירע טוראד ולא פיטו ומשום הכי רואין אכלו אינן ובודק וכי חזמא הי"נ איכא ברייתא גבי כרס דומינן דנטע להו אהורי ולא אדעתיה הכי: דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא הכא. לגבי ברייתא דאיכא דמצאן רצופין משום הכי לית להו רואין דיוקן דמינוול המת לא מקרי קבר לדעת רבנן דמי חפר ליה ודמי' מחזירי הדתם קברו להו ולית להו שכונת קברות ולא צריך למיבדק דהואיל דרצופין דהוי מתרמי דמוקברי כי האי גונאם. אבל כרס איכא למימר דרואין את האמצעי'ם כאילו אינן משום דדרכיהו דאינשי לנטוע כרס דרופין. דמימר

אמר. הנוטע הי מינייהו דשפיר. כלומר איזה מהן שיהיה טוב לצורך גפן אשבקתו: ודלא שפיר אשקליה לציבי בעלמא ומשום הכי אסור להביא זרע לשם דככרם דמי: דהדרין עלך המוכר פירות האומר לחבירו. סתם: בית כור עפר אני מוכר לך. מקום שיכול אדם לזרוע בו כור תבואה. להכי נקט עפר דבר הראוי לזרוע: לא נמדדים עמה. משום דרבר חשוב בפני עצמו הוי ולא כגופה של קרקע דמי: אי ליה כבית כור עפר אני מוכר לך. משמע כעין שהוא ואפי' היו שם נקעים וכו': תנן התם. במסכת ערבי'ן: המקדיש את שדהו בשעה שהיה היוכל נוהג ורצה לפדות פודה בית כור היינו חומר [שעורין] בחמשים שקל כדכתיב אם משנת היוכל יקדיש שדהו והיה ערכך לפי זרעו וגו' דהיינו לכל שנה של יובל סלע ופונדיון משום דמי'ט שנה הוי יובל ושנת חמשים הוא יובל מי'ט שקלים למי'ט שנים ושקל ג' מחלקין לפונדיון שקל דהיינו סלע דהוי ד' דינר וכל דינר ו' מעות הרי כ"ד מעות בסלע וכל מעה ב' פונדיון הרי מ"ח פונדיון בסלע ושנת מי'ט אין לה פונדיון והואיל ולא הוי דבר חשוב לא קפיד עליה כדאמר התם פונדיון זה מה טיבו וזה שפודה הכור בני' שקלים היינו אם פודה בשנה ראשונה של יובל אבל אם פודה לסוף חמש או י' פוחות לה הגובר מן הפדיון סלע ופונדיון לפי השנים שהיו בידו שנאמר ונגיע מערכך ומשום

קב:

הבא במאי עסקינן
בניפלי. אין לפרש דלא חששו לצדוק במערה שניה אלא עד כ' דלא החמיירו כולי האי לצדוק רק למערת הנפלים מדפריך בחר הכי מדהך בניפלי הנך נמי בניפלי משמע לדאיתו שמלא מוקמי בניפלי וקשה דהא קמני מארבע אמות ועד ח' ומערת נפלים אינה אלא ו'א^א וי"ל דאף על גב דרישא איירי בגדולים מכל מקום הא דקמני ובדק ממנו ולהלן כ' איירי בניפלי ולא קאי ארישא:

הדרן עלך המוכר פירות

בית בור עפר. נראה דנקט עפר לרבותא דאפי' הכי פחות מ' טפחים נמדדין עמה ולא כמו שפירש הקונטרס דאי לא אמר ליה עפר אלא צית כור סתם אפי' כולן סלעים הגיעו^ב:

המקדיש שדהו. פי' בקונט' דלא גרסינן בשנת היוצל דבשנת היוצל ע'מה פליגי רב ושמואל בפרק אין מקדישין (ערכין דף כד. וס) ומיהו ברוב ספרים גרסינן דהם בסדר הנשנה בשנת היוצל וי"ל דבשנת היוצל משמע שפיר שנה שאחר היוצל ולא שנת חמשים כדקאמר בפלוגתא דרבנשמואל^ג ואע"ג דכתיב בשנת היוצל ישזב השדה וגו' והסם ע"כ בשנת היוצל ע'מה יש לחלק^ד ללשון תורה לחוד^ה דקרא יליף רב מדכתיב ואם משנת היוצל ושנת היוצל ככלל ופריך ליה שמואל^ו מי כתיב משנת היוצל: אין

חבושים שקל כסף
ההיו שם נקעים עמוקים ו' טפחים או סלעים גבוהין ו' טפחים אין

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

אמות על ו' ואותן צדק צאלכסון כדי שימלא יפה את הממים שאם זה נמשך לפנים מזה או שהאחד מן הממים קצר והאחד ארוך הרי נקל למלאו כולן צאלכסון ואלכסון של ד' אמות על ו' הרי ח' אמה כיצד ו' על ו' הוי ח' אמות וב' חומשין ה' על ה' הוי אלכסון אמתים

והי"ה לד' אמות על שש הוי אלכסון אמתים דמאי שנה ה' על ה' מארבע אמות על ו' אידי ואידי חד שיעורא הוא הלכך אלכסון שניהן שזה ואידך מערה לא תצדק צאלכסון כדלקמן הרי ה' אמה צחלל המערה א"ל לצדוק שאין קוצרין אלא כמותלים. ובספרים כתוב כדלמחר רב הונא [קא:] צאלכסונא דלמחר לעיל כי חרותא הכא נמי כו' וקשיא לי דה עובא חדא דהתם דרב הונא צריה דרב יהושע הוא ולא הוה קרי ליה גמרא רב הונא סתם ועוד לא הזכיר למעלה לשון אלכסון אלא חרותא והגמרא אין דרך לשנות את הלשון ועוד מה ראייה צריך להציא משם הלל אין דומה מדידת אלכסון לכוכים דעצידא כי חרותא כרחוק מזרח ממערב ועוד הא אוקימנא דצרותא הוא ואמאי מיימתי ראייה מצרותא ואומר אני ששיבש הוא אלא משום דלממן לעיל [שם] גבי מילתא דרב הונא צריה דרב יהושע כדלמחר רב שישא צריה דרב אידי בניפלי הכא נמי כו' לכך טעו וכתבו גם כצאן אכל דברי רב שישא צריה דרב אידי כדלמחר רב הונא כו' ושיבש הוא: ו) ומקשינן אי הכי מיון דמזרכת ליה לצדוק צאלכסון גם מערה שניה שחון לחצר יצדוק צאלכסון והו' לחו אכתי כ"צ. ומשני חדא צאלכסונא הוא דמחייבין ליה אצל לא החמיירו כל כך לצדוק גם השניה צאלכסון מאחר דבראשונה לא מלא כלום: **רב שישא צריה דרב אידי**

אמר. הך סיפא נמי ר"ש היא וכגון דהני שלשה ממים הוו יפילי ומערה של נפלים ארכה שש ומערה השניה ח' אמה הרי כ' אמה: ומקשי' **מדאף בניפלי כו'**. והוה להו י"ח: פרי בניפלי לא אמרי'. דדיו צאחת לנפלים: ורמי דרצנן כו'. דלעיל לית להו רואים ולר' שמעון אית ליה רואין וגבי כרס איפכא שמעינן להו: **מיקרי ומנה ליה**. בין שאר הממים הנקצרין כסדרן ואהדר איפיייה ושמא נאנס או שכן: **לא נטעי אינשי אדעסא למיעקרא**. מצינתיים הלכך לשם כרס נטע הכל וכיון דלא נטע כהלכמו לא חשיב כרס: **אדעסא ו'** [טלעו]. לחזור ולפנותו משם הלכך לגמרי נקברו לשם כולן ע"י הדחק צאקראי בעלמא וכיון דאין זה מקומן לא חשצין ליה שכונת קברות: **כרס עצידי אינשי דנטע יומר מכשיעור דקסבר דשפיר שפיר ודלא שפיר ליטוי לניצי**. כלומר הנטיעה שמקלות ומתללים תשאר ואותה שלא תתללי אעקור והיהה לעצים לשריפה:

הדרן עלך המוכר פירות

האומר לחצירו. כשיעור צית כור עפר אני מוכר לך דהיינו לפי חשצון סאתים צחצר המשכן דהיינו מאה על חמשים ומכאן לא וחשזו לבית כור ט"ו פעמים מאה על ג' שצית כור הוא חומר והוא עשרה אפיות שנאמר (יחזקאל מה) כי עשרת הצבים חומר וכתיב [שם] האפיפה והצת מוכן אחד להן והאפיפה שלש סאין נמלא צית כור ל' סאין ולאן מקום הראוי לזרוע יתור על רוצע כנ"ל): **צית כור עפר**. כלומר חמשים כדפרישנא הכא ה"ו (והוא צריצוע ה) ארבע אמות חסר משהו פחות משליש רוחצ אכצע יתור על רוצע כנ"ל): **צית כור עפר**. כלומר הראוי לזריעה אצל אם לא אמר עפר אפילו כולה סלעים הגיעו דשמא לצנות צית או למשטח צה פירי צצין ליה ויד לוקח על התחתונה. ונראה צעניי דצית כור קרקע אני מוכר לך אפי' כולו סלעים הגיעו: **נקעים**. צקעים חריצים ונעיצים: **אין נמדדין עמה**. אלא נותן לו צית כור שלם מקרקע חלק דכיון דעמוקים או גצוהין עשרה וכגון שרצנין ארצע על ארצע^ט דהוו מקום חשוב צפני ענמן אפילו לענין רשות היחיד **דשצת אין דעמו של אדם לקנות שדה אחד והיה לו טורח כשמי' שדות לחרוש ולזרוע צשני מקומות למעלה ולמטה כדמפרש בגמרא [קא:]**. **פחוס מיון**. בגוצה או בעומק: **נמדדין עמה**. דאין שדה צלא טרשים ונקעים פורתא וצטלי להו. ובגמרא [שם] מפרש דעד ארצע קצין צטילי צצית כור אצל טפי לא: **צצית כור**. משמע כמות שהוא צין סלעים צין עפר דהכי משמע צצית כור עפר ולא צית כור עפר ממש: **אפילו היו שם נקעים עמוקים כו' נמדדין עמה**. דלהכי אהני צצית כור לטפויי הני. ומיהו אי הוי יומר מד' קצין אין הלוקח מקבל דלהכי אהני מאי דלמחר ליה עפר דראוי לחרישה וזריעה צענין. כן נראה צעניי: **ג'ב' המקדיש שדהו צשעם היוצל**. צומן שהיוצל נוהג דאילו צומן שאין היוצל נוהג תנן צערכין דנפדה צשויו כדתנן [ערכין כו:] המקדיש שדהו צשעה שאין היוצל נוהג אומר לו את פתח ראשון כו' ובמקדיש שדה אחוזתו צחתלת היוצל מיייר. ולא גרסינן בשנת היוצל דפלוגתא דלמוראי היא צערכין [כד]. המקדיש שדהו בשנת היוצל ע'מה רב אמר כו': **נוטן לבית זרע**. קרקע הראוי לזריעה: **חמשים שקל כסף**. כדכתיב (ויקרא כו) ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לה' והיה ערכך לפי זרעו זרע חומר שעורים וגו' והיינו צית כור: אין

הדרן עלך המוכר פירות

אמר. הנוטע הי מינייהו דשפיר. כלומר איזה מהן שיהיה טוב לצורך גפן אשבקתו: ודלא שפיר אשקליה לציבי בעלמא ומשום הכי אסור להביא זרע לשם דככרם דמי: דהדרין עלך המוכר פירות האומר לחבירו. סתם: בית כור עפר אני מוכר לך. מקום שיכול אדם לזרוע בו כור תבואה. להכי נקט עפר דבר הראוי לזרוע: לא נמדדים עמה. משום דרבר חשוב בפני עצמו הוי ולא כגופה של קרקע דמי: אי ליה כבית כור עפר אני מוכר לך. משמע כעין שהוא ואפי' היו שם נקעים וכו': תנן התם. במסכת ערבי'ן: המקדיש את שדהו בשעה שהיה היוכל נוהג ורצה לפדות פודה בית כור היינו חומר [שעורין] בחמשים שקל כדכתיב אם משנת היוכל יקדיש שדהו והיה ערכך לפי זרעו וגו' דהיינו לכל שנה של יובל סלע ופונדיון משום דמי'ט שנה הוי יובל ושנת חמשים הוא יובל מי'ט שקלים למי'ט שנים ושקל ג' מחלקין לפונדיון שקל דהיינו סלע דהוי ד' דינר וכל דינר ו' מעות הרי כ"ד מעות בסלע וכל מעה ב' פונדיון הרי מ"ח פונדיון בסלע ושנת מי'ט אין לה פונדיון והואיל ולא הוי דבר חשוב לא קפיד עליה כדאמר התם פונדיון זה מה טיבו וזה שפודה הכור בני' שקלים היינו אם פודה בשנה ראשונה של יובל אבל אם פודה לסוף חמש או י' פוחות לה הגובר מן הפדיון סלע ופונדיון לפי השנים שהיו בידו שנאמר ונגיע מערכך ומשום

מסורת הש"ס

א) [ג"ל דתנן, ט] לעיל א': פ. כלאים פ"ה מ"ב עירובין ג. א' קדושין פ"ה, ד' שם ערבי'ן כה. ה) [ג"ל כ'ן, ו] [ש"ך לע"א, ו] כס"י איתא לטול, ה) כ"ש"ל מ"ו ורש"א כתב דג"ל רע"ב אמות וה"ט ואצבע קטנה על רע"ב אמות וה"ט ואצבע קטנה, [וארבעה על ארבעה רש"י, ו] י"ל מי כתיב בשנת משנת היוכל תצונו,

‏◈‏ ‏**גליון הש"ס**‏ ‏

תוס' ד"ח המקדיש כו' הלשון תורה לחוד. כדליתא במדק דף קלן ע"א:

‏◈‏ ‏**הגהות הב"ח**‏ ‏

א) גמרא דר"ש אר"ש לא קשיא הכא יומינן וכו' ומקרי ומנחי הסם לא נטעי וכו' ליעקר דלינן: ב) רשב"ם ד"ה השומר וכו' והוא בריבוע רע"ד אמות חסר טפח פחות משהו והמשהו פחות משהו ורחב אצבע ויתר על שליש כנ"ל:

‏◈‏ ‏**מוסף רש"י**‏ ‏

כרס הנטוע על פחות מארבע אמות. שאין בין שורה לשורה ד' אמות יע"ר ומותר ככלאם (יע"ר צפ) ומותר לזרוע לשם (שורבין ג) והפסול זרע לשם אינו לוקח משום לא מוער כמען כלאם ומותרין ככלאם (יע"ר ד) ורואין את האמצעי'ם. הנוטעים תחון רואין כאלו אינה וכו' שורה האלו להיות בין שורה לשורה (שורבין ג). כאילו אינה. שורה צין שמי שזרעת תחין כאלו אינה וכו' שורה אמות צין שורה לשורה (יע"ר ד) שדה העומד לעקר כעקור דמי ותומלא היא גבי כלאם (יע"ר צפ).

הדרן עלך המוכר פירות
הנוטע היוכל. צומן שהיוצל נוטע, שכל שדה אחוזה פדיונו שזה מצינתי' הכתוב אחת יפה ואחת רעה. אכל צומן שאין היוצל נוטע נפדות צשויין (שורבין אה. וכענין ערכין כה). נקעים. צמון גומות (שורבין אה).

‏◈‏ ‏**מוסף תוספות**‏ ‏

א. [בד"בוכין] דנפילי בפחות מיכן סגי, שהרי יתכן להיות ד' כוכבין באורך הואיל וקטנים הם, וא"צ שהוא ברוחב כל כוך וכוך אמה וגם הירוח שביניהם א"צ להיות אמה אלא לפי רוחב. ריי מנעם. ב. דהסם בית כור לזריעה הוא, והיינו לישנא דבית כור. ריענ"א. ג. ונקט מתני' שנה ראשונה דמנין יובל משום דלא משכחת דיהיב חמשים סלעים בכור אלא כשמקדיש שנה ראשונה ופודה דמכאן ואילך פוחות הוא סלע ופונדיון לשנה. ריענ"א. ד. ולשון חכמים לחוד (תולין קלו): שם.